BÀI 2:
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

Giảng viên: ThS. Ngô Thùy Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nội dung cơ bản

2.1 Nguồn gốc và bản chất của pháp luật

2.2 Kiểu pháp luật

2.3 Hình thức pháp luật

2.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.1 NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT

2.1 NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT



Quan điểm duy tâm, tôn giáo



Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

2.1 Nguồn gốc của pháp luật

QĐ tôn giáo

- Pháp luật là sản phẩm có ý chí của đấng tối cao.

Thuyết PL tự nhiên

- Pháp luật là hiện thân của các quyền tự nhiên mà tạo hoá trao cho mọi người.

2.1 Nguồn gốc của pháp luật

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

Pháp luật là một hiện tượng lịch sử xã hội, chỉ ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định.

2.1 Nguồn gốc của pháp luật

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

Về mặt khách quan, nguyên nhân dẫn tới sự ra đời nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

Nguồn gốc khách quan của pháp luật

Về mặt khách quan: Nhà nước và pháp luật có cùng nguồn gốc phát sinh (2 tiền đề kinh tế và xã hội).

- Sự xuất hiện của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
- Sự phân chia giai cấp và mâu thuẫn giai cấp đến mức không điều hòa được.

(Chủ nghĩa Mác – Lênin)

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ

Tư hữu về TLSX
Giai cấp và mâu thuẫn GC

PHÁP LUẬT

- *Tập quán*
- *Tôn giáo*
- *Đạo đức*

Nguồn gốc chủ quan của pháp luật

Về mặt chủ quan, thông qua Nhà nước hệ thống pháp luật được hình thành bằng hai con đường:



Ban hành



Thừa nhận

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

CÔNG XÃ NGUYÊN THUỶ

Tư hữu về TLSX
Giai cấp và mâu thuẫn GC

Ban hành

PHÁP LUẬT

Tập quán
Tín điều tôn giáo
Đạo đức
……

Thừa nhận

Nguồn gốc pháp luật theo CN Mác - Lênin

- **Về mặt khách quan:** Pháp luật ra đời trên cơ sở hai tiền đề về kinh tế và xã hội.
- **Về mặt chủ quan:** Pháp luật ra đời thông qua Nhà nước bằng hai con đường ban hành hoặc thừa nhận.

2.1.2 Bản chất của pháp luật

- *Tính giai cấp*
- *Tính xã hội*

Tính giai cấp

- ✓ Pháp luật phản ánh ý chí, bảo vệ lợi ích và củng cố địa vị của giai cấp thống trị.
- ✓ Mục đích của pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ này phát triển theo một "trật tự" phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị.

Tính xã hội

✓ Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội.

✓ Pháp luật có khả năng hạn chế, loại bỏ các quan hệ xã hội tiêu cực, thúc đẩy các quan hệ xã hội tích cực phát triển để thiết lập trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Khái niệm

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

2.2 KIỂU PHÁP LUẬT

2.2.1 Khái niệm

Kiểu pháp luật là tổng thể các dấu hiệu, đặc điểm cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

2.2.2 Các kiểu pháp luật

Nhà nước chủ nô	Nhà nước phong kiến	Nhà nước tư sản	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Pháp luật Chủ nô	Pháp luật Phong kiến	Pháp luật Tư sản	Pháp luật xã hội chủ nghĩa

Các nhận định dưới đây đúng hay sai? Vì sao?

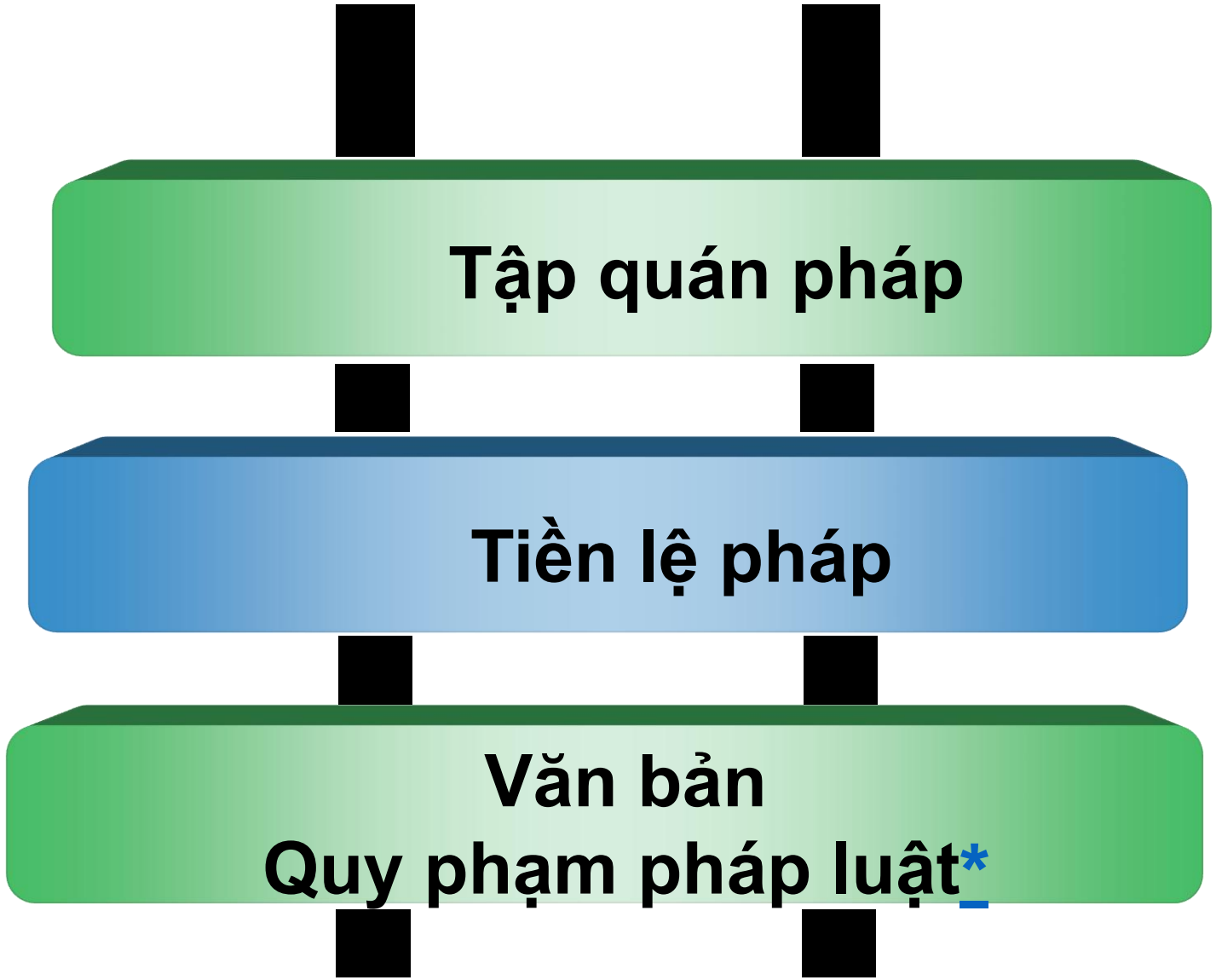
1. Nhà nước và pháp luật có cùng nguồn gốc phát sinh.
2. Không có kiểu pháp luật nào không mang bản chất giai cấp.
3. Pháp luật chỉ hình thành bằng con đường ban hành của nhà nước.

2.3 HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

2.3.1 Khái niệm

Hình thức pháp luật là những phương thức tồn tại của pháp luật trong thực tế, trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.

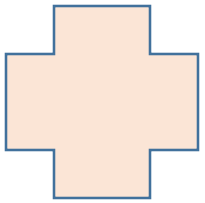
2.3.2 Các hình thức pháp luật



Tập quán pháp

Tập quán pháp là hình thức pháp luật trong đó nhà nước thừa nhận một số tập quán đã lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng thành những quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Tập quán pháp

Tập quán  **Sự thừa nhận của nhà nước**

Tập quán pháp

Khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định:

"Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ".

Tập quán pháp

"Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn". ***Khoản 2 Điều 29 – BLDS 2015***

Tiền lệ pháp

Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật trong đó nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử giải quyết những vụ việc cụ thể để áp dụng đối với các vụ việc tương tự về sau.

Tiền lệ pháp/Án lệ

- Vụ việc A ➔ cơ quan nhà nước (cơ quan quản lý/hành chính; Tòa án)
- Không có quy định pháp luật nào phù hợp để giải quyết.
- Xây dựng một cách giải quyết – hoàn toàn mới
- Cơ quan nhà nước: xem xét, đánh giá cách GQ này.
- Công nhận ➔ khuôn mẫu để giải quyết các vụ việc tương tự về sau

➔ Tiền lệ pháp/án lệ

Khái niệm

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định trong đó có chứa đựng những quy tắc xử sự chung được Nhà nước bảo đảm thực hiện và được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

1. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
2. Có chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện (quy phạm pháp luật)
3. Được áp dụng nhiều lần trong thực tế
4. Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Ai ban hành ra văn bản quy phạm pháp luật?

a. Nhà nước

b. Bộ máy nhà nước

c. Cơ quan nhà nước

d. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chỉ các chủ thể có thẩm quyền mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Thứ nhất

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Thứ hai

- Có chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện (quy phạm pháp luật)

Thứ ba

- Được áp dụng nhiều lần trong thực tế

Thứ tư

- Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng cái gì?

a. Quy tắc xử sự
b. Quy tắc xử sự chung
c. Quy phạm pháp luật
d. Quy phạm tập quán

Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy tắc xử sự chung, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện gọi là quy phạm pháp luật.

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Thứ nhất

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Thứ hai

- Có chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện (quy phạm pháp luật)

Thứ ba

- Được áp dụng nhiều lần trong thực tế

Thứ tư

- Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Áp dụng nhiều lần trong thực tế: xuất hiện điều kiện đã được dự liệu trước thì văn bản QPPL sẽ được sử dụng, hiệu lực của văn bản còn duy trì lâu dài.

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Thứ nhất

- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Thứ hai

- Có chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện (quy phạm pháp luật)

Thứ ba

- Được áp dụng nhiều lần trong thực tế

Thứ tư

- Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Hoạt động ban hành văn bản QPPL được pháp luật quy định cụ thể.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025:

- Ai được ban hành văn bản QPPL
- Tên văn bản
- Nội dung văn bản
- Quá trình ban hành

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đủ 4 đặc điểm <=> văn bản quy phạm pháp luật

Thứ nhất
- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Thứ hai
- Có chứa đựng quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện (quy phạm pháp luật)

Thứ ba
- Được áp dụng nhiều lần trong thực tế

Thứ tư
- Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Đặc điểm văn bản áp dụng pháp luật

1. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (áp dụng pháp luật) ban hành
2. Để giải quyết các tình huống thực tế phát sinh, có chứa đựng quy tắc xử sự cá biệt, cụ thể
3. Được áp dụng 1 lần trong thực tế
4. Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành luật định

Các nhận định đúng hay sai? Vì sao?

1. Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành là văn bản quy phạm pháp luật.
2. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ áp dụng một lần trong thực tế;
3. Chỉ văn bản quy phạm pháp luật mới chứa đựng quy tắc xử sự chung;
4. Văn bản có trình tự thủ tục ban hành, tên gọi, nội dung được luật định là văn bản quy phạm pháp luật;
5. Chỉ văn bản quy phạm pháp luật mới được nhà nước bảo đảm thực hiện.

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Văn bản nào là văn bản QPPL?

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với sinh viên A vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy;
2. Điều lệ Đoàn thanh niên;
3. Thông báo số 195/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/8/2018 về việc treo cờ tổ quốc;
4. Luật Sở hữu trí tuệ.
5. Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
6. Bản án, quyết định giải quyết ly hôn của Tòa án

2.4 HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	TÊN VĂN BẢN	GHI CHÚ
1	Quốc hội	*Hiến pháp* *Bộ luật, Luật* *Nghị quyết*	(Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020)
2	Uỷ ban thường vụ Quốc hội	*Pháp lệnh* *Nghị quyết, Nghị quyết LT*	
3	Chủ tịch nước	*Lệnh* *Quyết định*	
4	Chính phủ	*Nghị định, Nghị quyết LT*	
5	Thủ tướng Chính phủ	*Quyết định*	
6	Hội đồng thẩm phán Tòa Án Nhân dân Tối cao	*Nghị quyết*	
7	Chánh án Tòa án ND TC, Viện trưởng VKSND TC	*Thông tư, Thông tư LT*	
8	Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ	*Thông tư*	
9	Tổng kiểm toán Nhà nước	*Quyết định*	
10	HĐND các cấp	*Nghị quyết*	
11	UBND các cấp	*Quyết định*	
12	Chính quyền địa phương ở ĐVHC- KT đặc biệt	*Văn bản QPPL*	

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	TÊN VĂN BẢN	CĂN CỨ
1	Quốc hội	Hiến pháp Bộ luật, Luật Nghị quyết	(Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025)
2	Uỷ ban thường vụ Quốc hội	Pháp lệnh Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch	
3	Chủ tịch nước	Lệnh Quyết định	
4	Chính phủ	Nghị định Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch	
5	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	
6	Hội đồng thẩm phán Tòa Án Nhân dân Tối cao	Nghị quyết	
7	Chánh án Tòa án ND TC, Viện trưởng VKS NDTC, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán Nhà nước	Thông tư	
		Thông tư liên tịch	
8	HĐND cấp tỉnh, cấp huyện	Nghị quyết	
9	UBND cấp tỉnh, cấp huyện	Quyết định	
10	Chính quyền địa phương ở ĐVHC- KT đặc biệt	Văn bản QPPL	

Văn bản quy phạm pháp luật

Giá trị Pháp lý

Văn bản luật

Do Quốc hội ban hành

Văn bản dưới luật

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ QH) ban hành

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	TÊN VĂN BẢN	Ghi chú
1	Quốc hội	Hiến pháp Bộ luật, Luật (gọi chung Luật) Nghị quyết	Văn bản luật
2	Uỷ ban thường vụ Quốc hội	Pháp lệnh Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch	Văn bản dưới luật
3	Chủ tịch nước	Lệnh Quyết định	
4	Chính phủ	Nghị định Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch	
5	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	
6	Hội đồng thẩm phán Tòa Án NDTC	Nghị quyết	
7	Chánh án Tòa án NDTC, Viện trưởng VKS NDTC, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán Nhà nước	Thông tư	
		Thông tư liên tịch	
8	HĐND cấp tỉnh, cấp huyện	Nghị quyết	
9	UBND cấp tỉnh, cấp huyện	Quyết định	
10	Chính quyền địa phương ở ĐVHC- KT đặc biệt	Văn bản QPPL	